HABEAS CORPUS 278.774 AMAZONAS

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
PACTE.(S)	: ALEX BRUNO SILVA DE MOURA
IMPTE.(S)	: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
ADV.(A/S)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECISÃO

HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA ABSTRATA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de *habeas corpus* impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar que, no julgamento do *Habeas Corpus* nº 7000381-85.2026.7.00.0000/AM, denegou a ordem.

2. Consta dos autos que o paciente, segundo-sargento da Aeronáutica, é investigado no Inquérito Policial Militar nº 7000105-53.2024.7.12.0012/AM pela suposta inserção de cinco comprovantes bancários falsos no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, no valor total de R$ 810,50 — conduta capitulada no art. 313-A do Código Penal, aplicado na forma do art. 9º, II, "e", do Código Penal Militar.

3. O Ministério Público Militar reconheceu o preenchimento dos requisitos legais, ofereceu o acordo de não persecução penal e, cumprida a condição pecuniária, requereu sua homologação. O Juiz Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 183D-B3B4-4BF0-D4F2 e senha 48E7-095B-7F44-CB14

Substituto da Justiça Militar rejeitou o pedido, ao fundamento de que o instituto não se aplica à Justiça Militar da União, invocando a Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar e a tese fixada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, bem como o princípio da especialidade. O Superior Tribunal Militar confirmou esse entendimento no ato apontado como coator.

4. Nesta impetração, a Defensoria Pública da União sustenta a ilegalidade da recusa. Afirma inexistir vedação legal expressa ao instituto no processo penal militar e que o art. 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar autoriza a aplicação subsidiária do art. 28-A do Código de Processo Penal, invocando precedentes desta Corte que afastam a proibição abstrata. Destaca que os fatos não envolveram violência, proveito econômico próprio ou dano ao erário, sendo a solução consensual compatível com a preservação da hierarquia e da disciplina militares.

4.1. Quanto ao requisito objetivo, aduz que a pena mínima do art. 313-A do Código Penal é de dois anos e permaneceria inferior a quatro anos ainda que reconhecida a continuidade delitiva, sendo meramente conjectural a hipótese de concurso material suscitada na origem, que contraria o enquadramento adotado pelo órgão acusador. Quanto à confissão, afirma que o Juízo não examinou a gravação audiovisual expressamente indicada na proposta ministerial nem realizou audiência destinada à verificação da voluntariedade e da legalidade do ajuste.

4.2. Sustenta, ainda, que a atuação judicial deve limitar-se ao controle desses requisitos, sem substituir a avaliação ministerial quanto à necessidade e à suficiência da solução consensual, e aponta deficiência de fundamentação pelo não enfrentamento dos precedentes invocados, da manifestação favorável do Ministério Público Militar e do cumprimento integral do acordo. Aduz que a manutenção da persecução, apesar do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 183D-B3B4-4BF0-D4F2 e senha 48E7-095B-7F44-CB14

adimplemento, ofende a proporcionalidade e a razoável duração do processo.

4.3. Requer a concessão da ordem para cassar o acórdão impugnado, afastar a vedação abstrata ao instituto na Justiça Militar, determinar a homologação do acordo e declarar extinta a punibilidade. Subsidiariamente, pleiteia o retorno dos autos à origem para homologação ou para novo exame fundamentado dos requisitos legais e, sucessivamente, a suspensão da ação penal militar até o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.582.929.

É o relatório.

Decido.

5. A controvérsia restringe-se ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.

6. O Juízo de origem recusou a homologação sem examinar os requisitos do ajuste. Limitou-se a invocar a Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar e a tese fixada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, ambas no sentido da inaplicabilidade do instituto àquela Justiça especializada, e determinou o prosseguimento do feito. O Superior Tribunal Militar manteve esse fundamento, acrescentando, em caráter subsidiário, que a proposta não evidenciaria com clareza o preenchimento dos requisitos objetivos — por não esclarecer se os cinco lançamentos configurariam crime único, continuidade delitiva ou concurso material — e que a confissão teria sido global, sem individualização de cada inserção.

7. Os fundamentos evocados não subsistem. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 183D-B3B4-4BF0-D4F2 e senha 48E7-095B-7F44-CB14

de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM permite a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. A esse respeito, destaca-se, a título exemplificativo, recentes precedentes da Segunda Turma da Corte:

> *"HABEAS CORPUS*. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
>
> 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
>
> 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
>
> 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 183D-B3B4-4BF0-D4F2 e senha 48E7-095B-7F44-CB14

4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM ("Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).

5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.

6. Ordem de *habeas corpus* concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais."

(HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024)

"EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ART. 3º DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO ABSTRATA. SÚMULA 18 DO STM. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar que afastou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal e manteve a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 183D-B3B4-4BF0-D4F2 e senha 48E7-095B-7F44-CB14

> constitucionalmente admissível a incidência do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, no âmbito do processo penal militar, bem como se, inexistindo trânsito em julgado, é devida a remessa dos autos ao Ministério Público para reanálise da viabilidade do acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR **3. A interpretação sistemática dos arts. 28-A, § 2º, do CPP e 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos processos penais militares, inexistindo vedação legal expressa. 4. A vedação abstrata da incidência do ANPP à Justiça Militar, como consagrada na Súmula 18 do STM, afronta o princípio da legalidade estrita e não se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.** 5. A inexistência de trânsito em julgado e a formulação do pedido ainda na origem impõem a remessa dos autos ao Ministério Público para reavaliação da possibilidade de propositura do acordo. 6. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, mas negócio jurídico processual que depende de manifestação de vontade do Ministério Público, cabendo ao Judiciário assegurar a análise do pedido quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido."
>
> (ARE nº 1.579.574, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/02/2026, p. 10/03/2026; grifos acrescidos).

8. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC nº 216.869/RJ, de minha relatoria, j. 16/12/2024, p. 18/12/2024; HC-AgR nº 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/02/2024, p. 05/03/2024; e HC nº 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/09/2023, p. 21/09/2023.

9. Delimitada a aplicabilidade do instituto, cumpre precisar o alcance do controle judicial. Nos termos do art. 28-A, § 4º, do Código de Processo Penal, o juiz, ao apreciar o acordo, verifica a voluntariedade do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 183D-B3B4-4BF0-D4F2 e senha 48E7-095B-7F44-CB14

investigado e a legalidade da avença. Não lhe compete substituir o juízo de conveniência e oportunidade reservado ao Ministério Público, nem reavaliar, em abstrato, a política criminal por ele adotada. **A função jurisdicional, nessa fase, é de garantia da legalidade e dos direitos do investigado.**

10. No caso, a recusa de homologação apoiou-se exclusivamente na natureza militar do processo e na invocação do princípio da especialidade, sem qualquer exame concreto dos requisitos do art. 28-A. Não se cuidou, portanto, de controle de legalidade do ajuste, mas de rejeição abstrata do instituto — precisamente o que a jurisprudência desta Corte não admite.

11. Configura-se, assim, a ilegalidade. Impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que, afastado o óbice da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal à Justiça Militar da União, examine a homologação do ajuste firmado entre o Ministério Público Militar e o paciente, aferindo, de modo fundamentado, a voluntariedade e a legalidade da avença, bem como o preenchimento dos requisitos legais.

12. Impõe-se, ainda, registro quanto ao modo como a questão foi tratada no acórdão impugnado. O Superior Tribunal Militar, ao julgar impetração manejada exclusivamente em favor do paciente, não se limitou a confirmar o fundamento adotado pelo Juízo de primeiro grau — a inaplicabilidade do instituto à Justiça Militar da União. Acrescentou razões que a decisão recorrida não continha, assentando que a proposta ministerial não evidenciaria o preenchimento dos requisitos objetivos do art. 28-A do Código de Processo Penal, por não esclarecer se os cinco lançamentos configurariam crime único, continuidade delitiva ou concurso material, e que a confissão seria global, sem individualização de cada inserção. Ao assim proceder, de um lado agravou a situação do paciente em instrumento exclusivo da defesa; de outro, e sobretudo,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 183D-B3B4-4BF0-D4F2 e senha 48E7-095B-7F44-CB14

avançou sobre terreno que a lei não reservou ao julgador.

13. A definição do enquadramento jurídico dos fatos imputados e a aferição da extensão e da suficiência da confissão para os fins do ajuste compõem o juízo de conveniência e oportunidade do titular da ação penal, a quem incumbe formular a proposta e delimitar-lhe os contornos — e que, no caso, já o exerceu, ao reconhecer presentes os requisitos legais, oferecer o acordo e requerer sua homologação. Ao órgão judicial, nos termos do art. 28-A, § 4º, do Código de Processo Penal, cabe verificar a voluntariedade do investigado e a legalidade da avença, não substituir o Ministério Público Militar na valoração que a este compete.

14. De outro lado, deixo de acolher o pedido de homologação direta e de declaração da extinção da punibilidade. Sua apreciação originária por esta Corte usurparia o controle que o art. 28-A, § 4º, do CPP confere ao juiz do caso.

15. Fica prejudicado, por consequência, o pedido sucessivo de suspensão da ação penal militar.

16. Ante o exposto, concedo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para cassar a decisão que recusou a homologação do acordo de não persecução penal e determinar o retorno dos autos ao Juiz Federal da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, a fim de que, afastado o óbice relativo à inaplicabilidade do instituto no âmbito da Justiça Militar da União, reexamine a homologação do ajuste firmado entre o Ministério Público Militar e o paciente no Inquérito Policial Militar nº 7000105-53.2024.7.12.0012/AM.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 183D-B3B4-4BF0-D4F2 e senha 48E7-095B-7F44-CB14

Brasília, 22 de outubro de 2026

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 183D-B3B4-4BF0-D4F2 e senha 48E7-095B-7F44-CB14